

Información de protección de sus datos

HIPER MANACOR,S.A. (LA ORGANIZACIÓN)

<i>CIF:</i>	A07169287
<i>Dirección:</i>	CARRETERA PALMA-ARTÀ KM. 47,2, 07500, MANACOR, ILLES BALEARS
<i>Teléfono:</i>	971551062
<i>Email:</i>	rgpd@hipercentro.net

FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Gestión administrativa: Contabilidad y pago de nóminas, control y pago de costes de la organización derivados directamente de los/las trabajadores/as (formación, traslados, desplazamientos, reubicaciones, dietas y gastos del personal relacionados), gestión y tramitación de vacaciones y gestión del absentismo laboral justificado. Control tanto de presencia como de aforos de los/las trabajadores/as con el fin de asegurar el cumplimiento de los horarios laborales, horas extras y ausencias. Gestión y tramitación de la reserva y liquidación viajes de negocios, cuando proceda.

Contratación y nóminas: Confección del contrato laboral, elaboración de nóminas de los/las trabajadores/as y el cálculo de las retenciones correspondientes al IRPF (situación familiar y personal, número de hijos, etc.). Asimismo, y para el caso de que la organización se encargue del pago de la cuota sindical con cargo a la nómina del trabajador, autorización expresa cuando así lo manifieste a la organización para ello.

Datos asistenciales: Gestión de los controles efectivos de la vigilancia de la salud de los/las trabajadores/as. En este sentido, la organización puede trabajar con las organizaciones de servicios de prevención ajenos a quien, con motivo de cumplir con sus obligaciones en materia de Seguridad Social, podrá comunicar sus datos personales como medio de protección frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Así como la gestión y tramitación propia de revisiones periódicas, partes de baja, accidentes laborales, incapacidad para trabajar, etc.

Prevención de Riesgos Laborales: información y formación relativa al puesto y situaciones de riesgo en el trabajo, con motivo del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Formación y capacitación: realización de cursos y talleres formativos internos o externos con las organizaciones especializadas. Gestión del desarrollo del personal a través del análisis de datos clave de los trabajadores/as. Gestión y tramitación de los programas de mentorización y promoción laboral.

Gestión pensiones, ayudas y beneficios: Gestión de la jubilación anticipada y la jornada reducida por plan de jubilación de los/las trabajadores/as. Gestión y tramitación de ayudas y subvenciones, así como la gestión del plan de pensiones del trabajador y los beneficios existentes para el cónyuge superviviente. Gestión de beneficios sociales que en cada momento la organización ponga a disposición de sus trabajadores/as. Los detalles de los planes podrán obtenerse en el departamento de personal.

Seguros para trabajadores/as: seguros de diferentes tipos que la organización puede poner en conocimiento de sus trabajadores/as para que se suscriban de forma voluntaria u obligatoria, según convenio regulador. Los detalles de los seguros podrán obtenerse en el departamento de personal.

Videovigilancia*: instalación de sistemas de video vigilancia, internos y externos, destinados a controlar y velar por la seguridad de los bienes y de las personas de la organización. Captación de imágenes en las zonas indicadas, para el control de acceso y seguridad de las instalaciones, control de la producción y de la calidad, así como control de los/las trabajadores/as en caso de incumplimiento de las obligaciones en prevención y seguridad laboral, o casos análogos en los que fuera necesario intervenir.

Este tratamiento no implica la existencia de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

LEGITIMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

1. Ejecución de un contrato. 2. Cumplimiento de obligaciones legales. A título enunciativo y no limitativo: Estatuto del Trabajador, Ley General de la Seguridad Social, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley para la Formación Profesional en el Ámbito Laboral, convenios colectivos, normativa laboral vigente, Constitución Española. 3. Consentimiento del interesado (cuando así se solicite expresamente).

No proporcionar a LA ORGANIZACIÓN los datos solicitados durante la contratación y resto de su vida laboral, podrá suponer una merma en la ejecución, desarrollo y mantenimiento de su contrato, incluso, impedirlo.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN

Se conservarán los datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme las normativas anteriormente expuestas, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación que sea de aplicación. Los datos laborales de esta actividad se conservarán al amparo de lo dispuesto en las normativas aplicables anteriormente descritas. (*) En relación a las cámaras de videovigilancia se contará con un plazo máximo de conservación de 30 días máximo, salvo en aquellos casos en que sea necesaria una conservación superior para afrontar posibles responsabilidades.

DESTINATARIOS DE SUS DATOS

LA ORGANIZACIÓN informa que sus datos personales recabados serán comunicados en todos aquellos casos en que sea necesario para la ejecución, el desarrollo, el mantenimiento, el cumplimiento y el control del contrato laboral, o por obligaciones legalmente exigidas a LA ORGANIZACIÓN, no siendo en ningún caso cedidos en otros casos a terceros sin autorización previa del interesado. Los cesionarios de los datos son las organizaciones o personas directamente relacionadas con LA ORGANIZACIÓN, siendo éstos a título enunciativo y no limitativo: Tesorería General de la Seguridad Social y sus organismos vinculados, Agencia Estatal de Administración Tributaria, entidades bancarias y financieras, entidades aseguradoras, organizaciones sindicales y Administración Pública con competencia en la materia. Asimismo, sus datos de pertenencia a esta empresa serán comunicados a la organización cabecera o principal de este grupo empresarial, que trata los datos de los/las trabajadores/as para la correcta ejecución, desarrollo, control y mantenimiento de la relación laboral.

Asimismo, y en caso necesario, sus datos relativos de identificación y pertenencia a esta organización serán cedidos a todas aquellas organizaciones que como exigencia al prestarles un servicio en centros de trabajo de su responsabilidad nos los soliciten en virtud de las exigencias de la coordinación de actividades empresariales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Finalmente, la cesión de los datos personales también podrá

realizarse con la finalidad de dar cumplimiento a una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, cuando así sea requerido a LA ORGANIZACIÓN.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

LA ORGANIZACIÓN informa que, con carácter general, no se realizan transferencias internacionales fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En el caso de que se produjera una transferencia de datos fuera del EEE, LA ORGANIZACIÓN dispondrá de las garantías adecuadas para realizar dicha transferencia, en virtud de los requerimientos que establece el Reglamento General de Protección de Datos.

EJERCICIO DE DERECHOS

El interesado podrá ejercitar sus derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas) por correo electrónico en rgpd@hipercentro.net, o por correo postal en CARRETERA PALMA-ARTÀ KM. 47,2, 07500, MANACOR, ILLES BALEARS. Podrá requerirse documentación que acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta máximo será de 30 días desde su recepción, pudiendo prorrogarse como máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario. En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.

Deber de secreto y confidencialidad

El objeto de la presente cláusula es establecer las circunstancias y condiciones de acceso y tratamiento por parte del/de la trabajador/a de aquellos datos de carácter personal e información facilitada por LA ORGANIZACIÓN que pudiera resultar necesaria para el desarrollo de las funciones que le sean atribuidas al mismo.

INFORMACIÓN SUJETA A DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

A efectos de la presente cláusula, tendrán la consideración de información sujeta a deber de confidencialidad en materia de protección de datos personales por parte del/ de la trabajador/a, con independencia del soporte o medio trabajador/a, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad laboral, la siguiente:

Datos de carácter personal incluidos en ficheros responsabilidad de la ORGANIZACIÓN, cualquiera que sea la fase del tratamiento en la que el/la trabajador/a intervenga. De acuerdo con la normativa vigente, tendrá consideración de datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables (por ejemplo: otros/as trabajadores/as, candidatos/as, clientes, proveedores, colaboradores, agentes, distribuidores o contactos, en general).

DEBER DE SECRETO PROFESIONAL Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

El/La trabajador/a, con objeto de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia, se compromete a guardar secreto profesional y confidencialidad respecto a aquellos datos de carácter personal e información mencionada en el apartado anterior.

El/ La trabajador/a no podrá directa o indirectamente, individualmente, o a través de otra persona física o jurídica, utilizar la información confidencial para su propio beneficio, o en beneficio de terceros.

La aceptación de la presente cláusula implica la obligación por parte del/de la trabajador/a de no difundir, revelar ni comunicar información sujeta a confidencialidad a terceros ajenos a la organización o a miembros de la organización sin acceso autorizado.

DURACIÓN DEL DEBER DE SECRETO

El deber de secreto profesional y confidencialidad subsistirán durante el período de vigencia de la relación entre LA ORGANIZACIÓN y el/la trabajador/a y una vez se haya extinguido la relación laboral que une a ambas partes por cualquier causa. Comprometiéndose el trabajador a mantener las mismas obligaciones ya expuestas sobre la información confidencial.

DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y SOPORTES QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El/La trabajador/a acepta expresamente que todos los documentos (incluyendo también, con carácter no exhaustivo y sin limitación alguna, notas, programas informáticos, discos, DVDs, CDs, pendrives, archivos, gráficos, presentaciones, estrategias, datos de clientes, diseños, manuales y otros sistemas de listado de direcciones/contactos), escritos o en soporte magnético, visual o informático-electrónico elaborados por él o bajo sus instrucciones y coordinación o con su conocimiento, relativos a LA ORGANIZACIÓN, seguirán siempre siendo propiedad de ésta y deberán ser devueltos cuando así lo solicite y siempre y en todo caso tras la extinción del contrato de trabajo.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

El incumplimiento de este deber puede suponer la imposición de una sanción de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto del Trabajador, y podrá generar, en su caso, responsabilidades penales al amparo de lo previsto en los artículos. 199 y 279 del Código Penal.